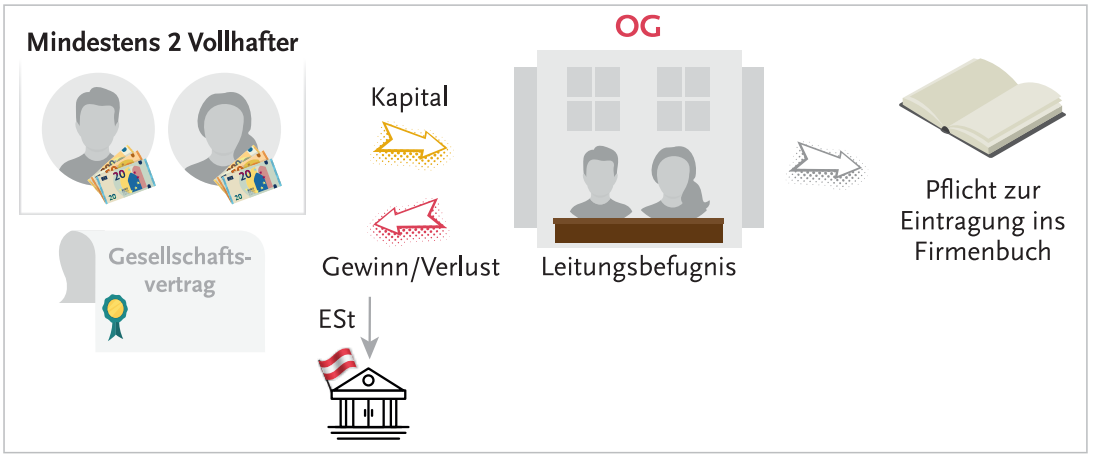
4 Personengesellschaften

4.1 Offene Gesellschaft (OG)



„Eine Besonderheit der OG ist, dass alle Gesellschafter in der Leitung gleichberechtigt sind. Jeder Gesellschafter ist automatisch Geschäftsführer. Dies hat aber nicht nur Vorteile."

Diskutieren Sie, welche Probleme sich durch die gleichberechtigte Leitung ergeben könnten. Der Infotext hilft Ihnen dabei.



§ 105–160 UGB

Anzahl der Eigentümer/Gesellschafter und Gründung

Die Offene Gesellschaft (OG) wird von **mindestens zwei Personen** (Gesellschafter) gegründet. Diese haben die gleichen Rechte und Pflichten.

Für die **Gründung** einer OG ist zwischen den Gesellschaftern ein Gesellschaftsvertrag abzuschließen. Dieser

- regelt die **Rechte und Pflichten** der Gesellschafter (z. B. Leitung und Vertretung, Gewinn- und Verlustbeteiligung) und
- ist an **keine Form** gebunden; empfohlen wird ein schriftlicher Vertrag.



Neben Kapital (Geld) können auch Sachgüter (z. B. Immobilien) oder Dienstleistungen in die OG eingebracht werden.

Firmenbuch und Firmenbezeichnung

Die OG ist **verpflichtend** in das **Firmenbuch** einzutragen. Dem Firmenkern muss der Firmenzusatz Offene Gesellschaft bzw. OG hinzugefügt werden. Die OG entsteht erst mit der Eintragung in das Firmenbuch.

Kapitalaufbringung (Finanzierung)

Art und Höhe des aufzubringenden Kapitals werden im **Gesellschaftsvertrag** festgelegt. Wenn nicht anders vereinbart, bringen **alle Gesellschafter** die **gleichen Einlagen** in die Gesellschaft mit ein. Es ist kein Mindestkapital zur Gründung notwendig.

Haftung

Die Gesellschafter haften

- **persönlich unbeschränkt,** d. h. mit dem gesamten Betriebs- und Privatvermögen,
- **unmittelbar,** d. h., die Gläubiger können sich sofort an einen der Gesellschafter wenden, ohne vorher die Gesellschaft klagen zu müssen,
- **solidarisch,** d. h., jeder Gesellschafter haftet für die gesamte Schuld der OG.

Scheidet ein Gesellschafter aus einer OG aus, haftet er weitere **fünf Jahre** für die Schulden, die bis zu seinem Ausscheiden entstanden sind.

Leitungsbefugnis/Kontrolle

Alle Gesellschafter sind für sich allein zur Leitung und Kontrolle berechtigt. Ebenso sind alle Gesellschafter vertretungsbefugt. Im Gesellschaftsvertrag kann die Befugnis zur Geschäftsführung und Vertretung eingeschränkt werden.

Erfolgsverteilung

Wie der Erfolg (Gewinn oder Verlust) unter den Gesellschaftern aufgeteilt wird, ist normalerweise im **Gesellschaftsvertrag** geregelt. Ist dort keine Regelung vorgesehen, gelten die Bestimmungen des UGB.

Ertragsteuerliche Belastung

Die OG ist kein selbstständiges Steuersubjekt und daher nicht einkommensteuerpflichtig. Nur die einzelnen Gesellschafter unterliegen mit ihrem Gewinnanteil der **Einkommensteuer (ESt).**

Vor- und Nachteile der OG

Vorteile	Nachteile
■ Rasche und einfache Gründung ■ Einfachere Finanzierung: Kapital wird von mehreren Personen aufgebracht ■ Kein Mindestkapital notwendig ■ Möglichkeit zur Arbeitsteilung ■ Ausreichend, wenn einer der Gesellschafter die gewerberechtliche Befähigung erbringt	■ Unbeschränkte, solidarische Haftung aller Gesellschafter ■ Risiko von Entscheidungskonflikten ■ Wettbewerbsverbot für die Gesellschafter

Aha!
Die OG ist v. a. für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Familienunternehmen interessant.



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Eine **OG** wird von mindestens zwei Gesellschaftern gegründet. Alle Gesellschafter sind Vollhafter und zur Geschäftsführung befugt. Die Erfolgsverteilung ist im Gesellschaftsvertrag geregelt.



Diskutieren Sie in der Klasse, weshalb der ehemalige OG-Gesellschafter nicht so einfach davonkommt.

Wettbewerbsverbot = Ein Gesellschafter einer OG darf ohne Zustimmung der anderen Gesellschafter weder im Geschäftszweig der Gesellschaft Geschäfte machen noch an einer anderen Gesellschaft als unbeschränkt haftender Gesellschafter teilnehmen.

Business Case – „OG“

Herr Hofstadler schreckt nun davor zurück, ein Einzelunternehmen zu gründen. Er überlegt, die Tischlerei gemeinsam mit seinem Schwager Oliver Pirker zu übernehmen. Herr Hofstadler würde den technischen (Kundengespräche, Projektplanung) und sein Schwager den kaufmännischen Bereich (Wareneinkauf, Rechnungswesen) übernehmen.

Aufgabe

■ Erläutern Sie, welche Vor- und Nachteile eine Partnerschaft im Rahmen einer OG für Herrn Hofstadler hätte.

Notieren Sie mithilfe des Infotextes, in welchem Ausmaß die drei Personen haften:

Jonas:

Valbona:

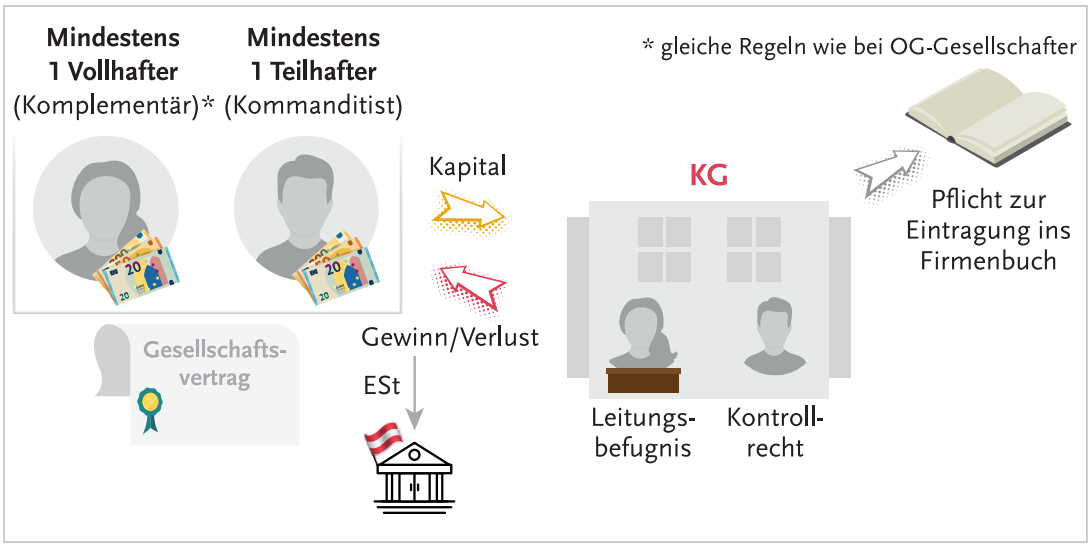
Sofija:

§ 161–178 UGB

4.2 Kommanditgesellschaft (KG)



Herr Fettner berät Jonas, Valbona und Sofija, die zusammen eine KG gründen möchten. Jonas soll als Komplementär und die beiden Damen sollen als Kommanditistinnen eingetragen werden.



Anzahl der Eigentümer/Gesellschafter und Gründung

Die Kommanditgesellschaft (KG) wird von **mindestens zwei Personen** (Gesellschafter) gegründet. Dabei ist

- mindestens eine Person **Komplementär (Vollhafter)** und
- mindestens eine Person **Kommanditist (Teilhafter).**

Die Komplementäre haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Gesellschafter der OG, jene der Kommanditisten sind beschränkt.

Für die **Gründung** einer KG ist – wie bei der OG – ein Gesellschaftsvertrag abzuschließen, der die Rechte und Pflichten regelt.

Firmenbuch und Firmenbezeichnung

Die KG ist **verpflichtend** in das **Firmenbuch** einzutragen. Dem Firmenkern muss der Firmenzusatz Kommanditgesellschaft bzw. KG hinzugefügt werden. Die KG entsteht erst mit der Eintragung in das Firmenbuch. Es darf nur der Name eines Komplementärs in den Firmennamen aufgenommen werden.

Kapitalaufbringung (Finanzierung)

Die Art und die Höhe des aufzubringenden Kapitals werden im **Gesellschaftsvertrag** festgelegt. Es ist kein Mindestkapital zur Gründung notwendig.

Haftung

- **Komplementär (Vollhafter):** Er haftet wie die Gesellschafter der OG – persönlich unbeschränkt, unmittelbar und solidarisch.
- **Kommanditist (Teilhafter):** Er haftet nur bis zu der Haftsumme, die im Firmenbuch eingetragen ist.

Leitungsbefugnis/Kontrolle

- **Komplementär (Vollhafter):** Er leitet das Unternehmen. Für bestimmte (außergewöhnliche) Tätigkeiten wird aber die Zustimmung der Kommanditisten benötigt.
- **Kommanditist (Teilhafter):** Er ist von der Leitung ausgeschlossen, kann aber im Unternehmen mitarbeiten. Zumeist hat er ein Kontrollrecht, dessen Ausmaß im Gesellschaftsvertrag geregelt ist.

Erfolgsverteilung

Wie der Erfolg (Gewinn oder Verlust) unter den Gesellschaftern aufgeteilt wird, ist im **Gesellschaftsvertrag** geregelt. Häufig werden folgende Kriterien berücksichtigt:

- Ausmaß der Haftung
- Höhe des eingebrachten Kapitals
- Ausmaß der persönlichen Mitarbeit.

Ist dort keine Regelung vorgesehen, gelten die Bestimmungen des UGB.

Ertragsteuerliche Belastung

Die KG ist kein selbstständiges Steuersubjekt und daher nicht einkommensteuerpflichtig. Nur die einzelnen Gesellschafter unterliegen mit ihrem Gewinnanteil der **Einkommensteuer (ESt).**

Vor- und Nachteile der KG

Vorteile	Nachteile
■ Rasche und einfache Gründung ■ Einfache Finanzierung, da beliebig viele Kommanditisten aufgenommen werden können ■ Kommanditisten sind Teilhafter ■ Kein Mindestkapital notwendig ■ Ausreichend, wenn einer der Komplementäre die gewerberechtliche Befähigung erbringt	■ Unbeschränkte, solidarische Haftung des Komplementärs ■ Keine Leitungsbefugnis der Kommanditisten ■ Wettbewerbsverbot für Komplementäre

DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Eine **KG** wird von mindestens zwei Gesellschaftern gegründet, wobei zumindest ein Komplementär (Vollhafter, Leitungsbefugnis) und ein Kommanditist (Teilhafter, Kontrollrecht) vorhanden sein müssen.



Beim Wettbewerbsverbot gelten dieselben Vorschriften wie für die Gesellschafter einer OG

Aha!
Die KG ist v. a. dann geeignet, wenn sich ein Teil der Personen fachlich einbringt, während der andere Teil finanzielle Mittel beisteuern möchte.

Business Case – „KG“

Bei einem weiteren Gespräch ist auch die Ehefrau von Herrn Hofstadler dabei. Sie hat eine Erbschaft gemacht und wäre bereit, mit ihrem Geld die Übernahme zu unterstützen, solange sie nur Teilhafterin wird. Daraufhin schlägt Stefan Fettner den drei anwesenden Personen die KG als Rechtsform vor.

Aufgaben

1. Geben Sie an, wie die Bezeichnung heißt, die Frau Hofstadler als Gesellschafterin im Unternehmen einnehmen würde.
2. Schildern Sie, ob Frau Hofstadler auch die Leitung der Tischlerei übernehmen kann.

Geben Sie an, warum diese Gesellschaft „still“ ist. Der Infotext hilft Ihnen dabei.

§ 179–188 UGB

Die Beteiligung kann auch am Vermögen eines anderen erfolgen.

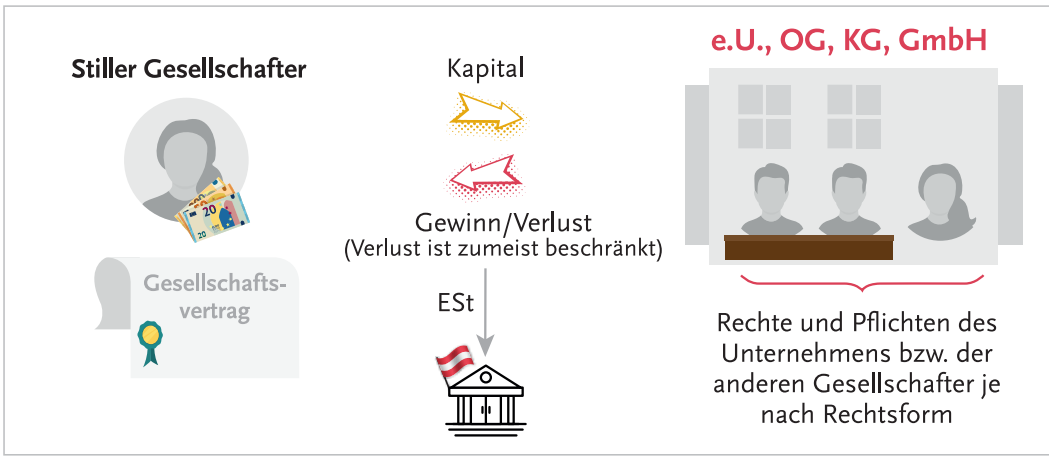


Die Beteiligung ist „still“, weil sie nach außen hin nicht erkennbar ist.

4.3 Stille Gesellschaft



„Die Bezeichnung ‚Stille Gesellschaft‘ mag auf den ersten Blick etwas merkwürdig erscheinen. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch schnell klar, warum diese Gesellschaftsform so heißt.“



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Die **Stille Gesellschaft** ist eine vertraglich vereinbarte Beteiligung eines Stillen Gesellschafters an einem Unternehmen durch Leistung einer Einlage. Sie ist keine eigenständige Rechtsform.

Anzahl der Eigentümer/Gesellschafter und Gründung

Die Stille Gesellschaft wird von **mindestens einer Person** (Stiller Gesellschafter) gegründet, indem sich diese an einem bestehenden Unternehmen (z. B. e. U., OG, KG, GmbH) beteiligt.

Aha!
Der Stille Gesellschafter kann eine natürliche Person, Personengesellschaft oder eine juristische Person sein. Er hat jedoch keine eigene Rechtspersönlichkeit, d. h., er kann nicht klagen und auch nicht geklagt werden.

Für die **Gründung** einer Stillen Gesellschaft ist zwischen dem Gesellschafter und dem Unternehmen ein Gesellschaftsvertrag abzuschließen.

Firmenbuch und Firmenbezeichnung

Die Beteiligung der Stillen Gesellschaft scheint nach außen hin nicht auf. Sie wird **nicht** ins **Firmenbuch** eingetragen.

Kapitalaufbringung (Finanzierung)

Der Stille Gesellschafter beteiligt sich mit einer **Vermögenseinlage** an einem Unternehmen. Dabei handelt es sich meist um

- Geldleistungen oder
- Sachleistungen (z. B. Lizenzen, Nutzungsrechte).

Haftung

Der Stille Gesellschafter haftet bis zur Höhe seiner Vermögenseinlage. Für Unternehmensschulden muss er keine Haftung übernehmen.

Leitungsbefugnis

Der Gesellschafter ist „still", weil er von der Leitung des Unternehmens ausgeschlossen ist. Er hat jedoch – wie ein Kommanditist – **Kontrollrechte** (z. B. Auskunftsrecht).

Erfolgsverteilung

Der Stille Gesellschafter ist am Gewinn des Unternehmens beteiligt. Verluste sind auf den Betrag seiner eingezahlten Einlage beschränkt, können aber auch vertraglich ganz ausgeschlossen werden.

Ertragsteuerliche Belastung

Ist der Stille Gesellschafter eine natürliche Person, so unterliegen seine Gewinne der **Einkommensteuer** (ESt).

Vor- und Nachteile der Stillen Gesellschaft

Vorteile	Nachteile
Für den Stillen Gesellschafter: ■ Gewinnbeteiligung ohne Pflicht zur Mitarbeit ■ Haftung ist auf die Vermögenseinlage beschränkt ■ Geheimhaltung der Beteiligung nach außen	**Für den Stillen Gesellschafter:** ■ Keine Leitungsbefugnis ■ Keine Beteiligung am Wertzuwachs des Unternehmens: Bei Beendigung der Stillen Gesellschaft erhält er nur seine Vermögenseinlage zurück (Ausnahme: atypische Stille Gesellschaft)
Für das Unternehmen: ■ Zuwachs von Kapital und Know-how, ohne dass Unternehmensleitung aufgeteilt wird	

Im Gegensatz zu einem Kommanditisten scheint der Stille Gesellschafter nach außen hin jedoch nicht auf.

atypische Stille Gesellschaft =
Der Stille Gesellschafter hat weiterführende Rechte wie z. B. eine Beteiligung am Firmenwert des Unternehmens. Zudem kann er Leitungsbefugnisse erhalten.

Details zur atypischen Stillen Gesellschaft finden Sie in der TRAUNER-DigiBox.

Business Case – „Stille Gesellschaft"

Zu Hause diskutiert Herr Hofstadler mit seiner Frau und seinem Schwager Oliver Pirker über die Möglichkeit, zu dritt eine KG zu gründen. Zudem würde sich sein ehemaliger Chef Herr Huber als Stiller Gesellschafter am Unternehmen beteiligen.



Aufgaben

1. Erläutern Sie, wie sich Herr Huber als Stiller Gesellschafter am Unternehmen beteiligen kann und welchen Haftungsregeln er unterliegt.
2. Überlegen Sie sich mögliche Gründe, warum Herr Hofstadler seinen ehemaligen Chef als Stillen Gesellschafter aufnehmen sollte.